МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 10 дугаар сарын 16 № 3/23 Улаанбаатар хот

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА С.ЦЭРЭНСАМБУУ ТАНАА

Комисст Завхан аймгийн ... сумын ... багийн иргэн ...-ээс ирүүлсэн гомдолд: "... манай гэр 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр шатаж, гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, хувцас, эд хөрөнгө устаж үгүй болсон. Гал гарсан шалтгаан нөхцөлийг тодруулах, хэргийн газрын үзлэг хийлгүүлэх, галын дүгнэлт гаргуулахаар сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Энхболд болон сумын удирдлагуудтай удаа дараа уулзаж байсан боловч галын дүгнэлт гаргаж өгөөгүй. 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт очиж удирдлагуудтай уулзах үед Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга ... үг хэлээр доромжилж, эрх мэдэл, албан тушаалаараа айлган сүрдүүлж намайг хөөсөн. Би 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр ..., .,. .. гэдэг хүмүүсээр өргөдлөө өгч явуулсан бөгөөд тэд өргөдлийг цагдаагийн газрын жижүүрт нь хүлээлгэж өгсөн байдаг. Би 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр аймгийн төв орж мөрдөн байцаах тасгийн дарга Б.Тамиртай уулзахад "Таны өргөдөл ирсэн, хэсгийн төлөөлөгч чинь энд ирсэн байгаа, таны дэргэд яриад үүрэг өгье" гэж хэлээд утсаа чанга яригч дээрээ тавиад ярьсан. Би хэсгийн төлөөлөгч Б.Энхболдтой 10 гаруй удаа уулзаж "асуудлыг минь хурдан шийдэж өгөөч" гэхэд "танай гэр шатах үед би байгаагүй тул хэргийн газрын үзлэг хийж өгөх ёсгүй юм билээ. Харин сумын хурлын дарга ... таниас өөрийн биеэр уучлалт гуйна, шалгалгүй байж байгаач дарга хүн байж би шийтгэл авмааргүй байна гэсэн" гэж хариулсан. 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр аймгийн цагдаагийн газарт хэргийн газрын үзлэг хийж галын дүгнэлт гаргаж өгөх, ...-ийн ёс зүйгүй үйлдлийн талаар дахин өргөдөл өгснийг сумын цагдаа ... шалгаж, хурлын дарга ... нь иргэн ...-ийг хэл амаар доромжилж, хэрүүл маргаан үүсгэж, бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан болохыг тогтоосныг хяналтын прокурор Д.Түвшинтөгс нь Зөрчлийн хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 1.1 дэх заалтад заасны дагуу хөөн хэлэлцэх хугацаа дуусан гэх үндэслэлээр хэрэг үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн. Иймээс цагдаагийн байгууллагын холбогдох алба хаагчид нь өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж өгөөгүйгээс миний эрх маш их зөрчигдсөн" талаар дурджээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 7 дугаар зүйлд "Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр адилхан хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад "төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй", Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах тухай код 202-ын 202.3.1.а, Эрүүгийн

хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 30 дугаар бүлэгт заасны дагуу иргэнээс амаар буюу бичгээр, эсхүл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглаж цахим захидал бусад байдлаар гаргасан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл, аж ахуй нэгж, байгууллага, албан тушаалтнаас албан бичгээр гаргасан мэдээлэл, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар харьяалуулсан зөрчлийн тухай гомдол, мэдээллийг цагдаагийн байгууллага, алба хаагч харьяалал харгалзахгүй хүлээн авах үүрэгтэй, код 202.3.1.г-д гомдол, мэдээллийг цахим шуудан, захидал, утас, интернэт, бусад холбоо мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах зэрэг бүх хэлбэрээр ирүүлснийг тэмдэглэлд тусган, гарын үсэг зурж хүлээн авна. Код 202.3.1-д гомдол гаргагчид маягт /ЦБҮАЖ №202.31 б/-ын хувийг өгнө, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А16/А10 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Обьектын болон ой, хээрийн гал түймрийн үед хамтран ажиллах тухай журам"-ын 3.3-т заасны дагуу цагдаагийн албан хаагч нь гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчид "Гал түймэр гарсан тухай акт"-ыг үйлдэхэд шаардлагатай баримт мэдээ, мэдээллийг хуулийн хугацаанд багтаан гаргаж хүргүүлэх үүрэгтэй" гэснийг тус тус заасан байна.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох иргэн, албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, баримт материалыг гаргуулж, дүн шинжилгээ хийх зэргээр шалгах ажиллагааг явуулахад тус цагдаагийн газрын нэр бүхий алба хаагчдын хариуцлагагүй үйлдлээс болж иргэн ... болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан эрх зөрчигдсөн болох нь тогтоогдож байна.

Завхан аймгийн ... сумын иргэн ... "...сумын хэсгийн төлөөлөгч нь гэр шатсан газарт үзлэг хийгээгүй, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга ...-ийн ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан асуудлыг шалгуулахаар 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр иргэн ...., ..., ... нараар дамжуулан өргөдлөө аймгийн цагдаагийн газарт хүргүүлсэн гэх асуудлыг иргэн ...-ээс түүний 8001... дугаарын утсаар холбогдож тодруулахад "...бид уурхайн туслан гүйцэтгэгч компанид ажилладаг байсан бөгөөд ажлаас халагдчихаад аймаг орж өмгөөлөгчтэй уулзахаар 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр явах үед ... өргөдөл өгүүлж байсан. Би тэр өдөрт нь цагдаагийн жижүүр эмэгтэйд өргөдлийг хүлээлгэж өгсөн. Би "өргөдөл хүлээлгэн өгсөн талаар бүртгэлийн дэвтэр байвал гарын үсэг зурах уу" гэж асуухад "гомдол гаргаж байгаа хүн биш учраас шаардлагагүй ээ" гэж хэлсэн. Өргөдөл хүлээн авсан цагдаагийн албан хаагчийн нэр, цол, албан тушаалыг нь анзаараагүй, өөрөөс нь асуугаагүй", иргэн ...-аас 8963.... дугаарын утсаар холбогдож тодруулахад "..., ... бид гурав аймгийн төв ороод цагдаагийн газарт ...-ийн өгч явуулсан өргөдлийг өгөхөөр очиход нь би цагдаагийн газрын гадаа үлдсэн. ..., ... хоёр цагдаагийн газар луу орсон, жижүүрт нь өргөдлийг нь өгчихлөө гэсээр гарч ирсэн", иргэн ...-аас тодруулга авахад "..., ... бид гурав аймаг орохоор явахад .... миний өргөдлийг аймгийн цагдаагийн газарт хүргээд өгөөч гээд өргөдлөө дайж явуулсан. Бид өргөдлийг нь цагдаагийн газрын жижүүрт оруулж өгсөн. Эмэггэй цагдаа хүлээж авсан. Нэр цолыг нь хараагүй, жижүүрт нь өгчихөөр л болчих юм байх гэж бодсон" гэх тайлбарыг тус тус өгчээ.

Комиссын Завхан аймаг дахь референт Ч.Наранхүү тус аймаг дахь Цагдаагийн газрын захиргааны удирдлагын тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Ж.Отгонбаяртай биечлэн уулзаж, гомдолд дурдсан асуудлыг тодруулахад "...2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн бүртгэлийг шүүж үзэхэд тухайн өдөр цагдаагийн ахлагч ... гэх эмэгтэй алба хаагч жижүүрт гарч байсан байна" гэх, харин цагдаагийн ахлагч ... "...би санахгүй байна, өргөдөл авсан бол Б.Тамир даргад өгсөн байх гэх, мөрдөн байцаах тасгийн дарга Б.Тамиртай түүний 9930....дугаарын утсаар холбогдож тодруулахад "2019 оны 05 дугаар сард "иргэн .....-тэй уулзсан, өргөдөл ирсэн байсныг хэсгийн төлөөлөгч Б.Энхболдод шалга гэж үүрэг өгсөн" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн байна.

Танд "иргэн ...-ээс цагдаагийн байгууллагад хандаж гаргасан гомдлыг хэрхэн

шийдвэрлэсэн талаарх баримт, мэдээллийг ирүүлэх тухай" Комиссын Тамгын газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 4/595 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн байх бөгөөд 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 38/2930 дугаар хариу албан бичигт "...2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр гомдол бүртгэгдэж, сумын цагдаа, дэд ахлагч ... шалгаж "Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга ... иргэн ....-ийг хэл амаар доромжилсон нь тогтоогдож байна. Гэвч зөрчлийн хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан тул хүлээн авахаас татгалзаж байна гэх, мөн "...-ээс 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр гаргасан гомдлыг ..... сумын хэсгийн төлөөлөгч Б.Отгонбат шалган шийдвэрлэсэн. .... сумын хэсгийн төлөөлөгч Ц.Гантулга 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр ...-ийн ирүүлсэн гомдлын дагуу Эрүүгийн хуулийн 14.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу ялгаварлан гадуурхалтын хэрэг нээн шалгасан боловч хэрэгсэхгүй болгосон бүртгэл бүртгэгдсэн, мөн иргэн .... өөрийн .... дугаарын утаснаас Завхан аймгийн Цагдаагийн газрын шуурхай дуудлагын 7046102 дугаарын утсанд 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр, 5 дугаар сарын 02-ны өдөр, 5 дугаар сарын 03-ны өдөр, 8 дугаар сарын 28-ны өдөр тус тус залгасан бүртгэл бүртгэгдсэн" гэх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт ирүүлжээ.

Иргэн .... нь 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр сумын хэсгийн төлөөлөгч гэр шатсан газарт үзлэг хийгээгүй, мөн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга ... ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан гэх асуудлыг шалгуулахаар өргөдлөө бичгээр гаргаж, нэр бүхий иргэдээр дамжуулан тус цагдаагийн газарт хүргүүлснээс гадна өргөдлийнхөө мөрөөр цагдаагийн газрын шуурхай дуудлагын утсанд удаа дараа холбогдсон байна.

Түүнчлэн тус цагдаагийн байгууллагаас ....-ийн гэр шатсан гэх өргөдлийн мөрөөр хэргийн газрын үзлэгийг хугацаанд нь хийхгүй байсаар 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр бүртгэгдсэн түүний гомдлын дагуу .... сумын хэсгийн төлөөлөгч, дэслэгч Б.Отгонбат шалгаж, хэргийн газрын үзлэг хийж, хохирлын хэмжээг тогтоосон байна. Үүнийг үндэслэн тус аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 27/06/01 дугаартай гал түймрийн актыг гаргаж, хувийг аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт хүргүүлжээ.

Дээрхээс үзэхэд тус цагдаагийн байгууллагаас иргэн ....-ийн өргөдлийг албан ёсоор бүртгэж аваагүй, шуурхай ажиллагаа хийгээгүй, хуулийн хугацаанд шийдвэрлээгүй зэрэг хариуцлагагүй байдлаас шалтгаалан Дөрвөлжин сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга ...-ийн ёс зүйгүй үйлдэлд хариуцлага тооцох хуулийн хугацаа хэтрэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байж болзошгүй, мөн хэргийн газрын үзлэгийг цаг тухайд нь хийж, холбогдох баримт материалыг онцгой байдлын байгууллагад гаргаж өгөх үүргээ биелүүлээгүйгээс бүтэн нэг жилийн дараа гал түймрийн акт, дүгнэлт гарах шалтгаан болсон зэргээр иргэн ..., түүний гэр бүлийн гишүүдэд хүндрэл, чирэгдэл учруулж, тэдний хууль, шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй байх, төрийн үйлчилгээ авах, нийгмийн халамж хүртэх болон төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах, хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэх эрхийг ноцтой зөрчсөн байна.

Иймд иргэн ...-ээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг бүртгээгүй, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгөөгүй, хяналт тавих чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүй зэргээрүүрэгт ажилдаа хариуцлагагүй хандсан холбогдох алба хаагчдад хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцох, цаашид гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага, мэдээллийг тухай бүрт нь бүртгэлжүүлэх, шийдвэрлэлтэд тавих хяналтыг сайжруулахад анхаарч ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу шаардлага хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны

дагуу 20 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ